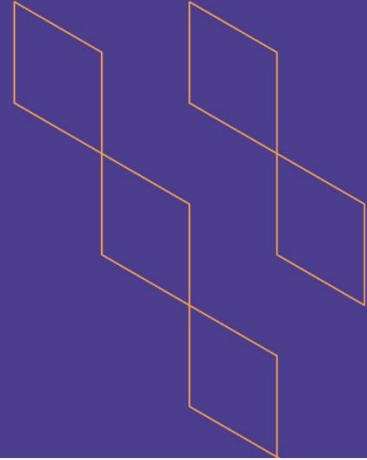




T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: أصول التأديب الإداري وضماناته
رمز المقرر: 2003821-2
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: 1443/11/1هـ



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		√		متطلب تخصص	
		متطلب مسار							
ب.		إجباري		√		اختياري			
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السنة الثانية- المستوى الرابع				
4. الوصف العام للمقرر عامة، دراسة قواعد وأصول التحقيق الإداري وطريقة إجراء التحقيق بصفة المقرر هذا يتناول الإداري ، وضمانات التحقيق الإداري وضمانات الجزاء ، والتصرف في التحقيق .وتطبيقات عملية على ما تم دراسته.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									

7. الهدف الرئيس للمقرر

- يهدف المقرر بشكل عام إلى تمكين الباحث من دراسة أصول وقواعد التحقيق الإداري ، وبيان أنواع المخالفات ، وتوضيح ضمانات التأديب مع الموظف سواء ضمانات التحقيق أو ضمانات الجزاء ويهدف بشكل خاص إلى تزويد الباحث بالأمور العملية من خلال بيان الإجراءات السابقة على التحقيق ، والإجراءات خلال التحقيق ، والتصرف في التحقيق . ويهدف بشكل خاص إلى تزويد الباحث بالأمور العملية من خلال بيان الإجراءات السابقة على التحقيق من كيفية الإحالة للتحقيق ، وكيفية استدعاء الموظف المحال للتحقيق ، ونماذج الاستدعاء ، والإجراءات أثناء التحقيق من خلال التعرف على شكل محاضر التحقيق وكيفية فتح المحضر وكتابته ، وكيفية استجواب أطراف التحقيق والشهود ، والمواجهة والمعاينة ، والتصرف في التحقيق من خلال بيان نماذج وصيغ مذكرات التصرف في التحقيق ، وكيفية تسبيبها ، وعرضها على السلطة المختصة .

- التعرف على الجريمة التأديبية وأنواعها وتميزها عن غيرها من الجرائم .

- إجراءات التحقيق الإداري ، الإحالة للتحقيق ، الاستدعاء ، الاستجواب وكتابة التحقيق .

- ضمانات التحقيق والجزاء ، والتصرف في التحقيق .

- التعرف على التطبيق العملي على مسائل متعددة تتعلق بالتأديب الإداري من الأحكام القضائية السعودية.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$(15 \times 2) = 30$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	$(15 \times 2) = 30$ ساعة	100%
2	معمل أو إستوديو	-	--
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يشرح الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يعرف الطالب الأنظمة المتعلقة بالتأديب الإداري وما يجري عليه من تصرفات قانونية في ظل النظام السعودي.	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.3	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وتقسم كل منهما.	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.4	أن يتعرف الطالب على الأحكام القانونية المتعلقة بالتأديب الإداري في النظام السعودي والقوانين المقارنة.	4ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	أن يطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفق وصحيح القانون.	1م	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يقارن الطالب بين القوانين المقارنة بما يخص التأديب الإداري.	2م	المحاضرة	اختبار الأعمال الفصلية
...				
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يقدم الطالب طرقاتاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر.	1ق	المحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	أن يشارك الطالب بفاعلية في	3ق	العمل الجماعي	التقييم الصفّي

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	تحقيق رؤية المملكة 2030م.			

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريبية المتوقعة
1	مقدمة عامة عن المنهج المقرر، مع بيان أهمية دراسة المواضيع المتعلقة بالتأديب الإداري واجراءاته في ظل النظام السعودي والقوانين المقارنة.	2
2	الجريمة التأديبية (تعريفها - أركانها - أنواعها)، تمييز الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية (أوجه التشابه - أوجه التباين)	2
3	المسؤولية الجنائية والتأديبية المترتبة على الموظف العام. تطبيقات قضائية على ما تم دراسته.	2
4	الجهات المختصة بالتأديب+ تطبيقات قضائية على ما تم دراسته.	2
5	التحقيق الإداري (تعريف التحقيق - أهمية التحقيق الإداري بالنسبة للموظف العام وبالنسبة لجهة الادارة - شكل التحقيق	2
6	(الجهات المختصة بالتحقيق الإداري) هيئة الرقابة والتحقيق - اللجان (التحقيقية).	2
7	الاختبار النصفى ضمانات التحقيق (الضمانات الشكليه للتحقيق الإداري -الضمانات المرتبطة بالإحالة للتحقيق - الضمانات المرتبطة بالكف عن العمل)	ساعة واحدة 1
8	ضمانات مرحلة التحقيق (كتابة التحقيق - حيدة المحقق - المواجهة - حق الدفاع) تطبيقات قضائية على ما تم دراسته.	2
9	وسائل الاثبات في التحقيق الإداري	2
10	التصرف في التحقيق الإداري.+ ضمانات الجزاء التأديبي+ التصرف في التحقيق+ تطبيقات قضائية على ما تم دراسته.	2
11	العقوبات التأديبية	2
12	إجراءات الدعوى التأديبية+ تطبيقات قضائية على ما تم دراسته.	2
13	نماذج تطبيقية (صيغة مذكرة إحالة للتحقيق - صيغة شكوى -	2



2	صيغة شكل وأركان محضر التحقيق - طلب استدعاء - صيغة محضر انتقال ومعانية)	14
2	نماذج تطبيقية (صيغة مذكرة التصرف في التحقيق - صيغة ابلاغ بنتيجة التحقيق - صيغ قرار جزاء)	15
	الاختبار النهائي	16
30	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الوافي في شرح نظام الانضباط الوظيفي، د. سلمان عبد الله راشد العويضة
المراجع المساندة	- الضمانات الإجرائية في التأديب ، دار المطبوعات الجامعية 2007 ، د/ سعد نواف العزى . - قضاء التأديب - ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة 2008 ، د/ عبد العزيز خليفة . - أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 2002 ، د/ محمد ماجد ياتوت . - ضمانات تأديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية ، المجلة القضائية ، العدد الثاني ، 1432 ، د/ محمد جمال مطلق الذنيبات .
المصادر الإلكترونية	المواد الإلكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com
أخرى	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
---------	----------------

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	-----

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الانظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443/11/1 هـ

